

0003542-90.2010.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hosana Cunha de Melo

VISTOS.

Pleiteia a defesa da sentenciada Hosana Cunha de Melo o reconhecimento da prescrição.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à defesa.

Hosana Cunha de Melo, qualificada nos autos, foi condenada à pena de 3 anos reclusão, além de 300 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003542-90.2010.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003542-90.2010.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hosana Cunha de Melo

VISTOS.

Pleiteia a defesa da sentenciada Hosana Cunha de Melo o reconhecimento da prescrição.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à defesa.

Hosana Cunha de Melo, qualificada nos autos, foi condenada à pena de 3 anos reclusão, além de 300 dias-multa, em regime fechado, por ter praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.434/06.

O Ministério Público não recorreu da sentença, tendo a mesma transitado em julgado aos 04/07/2011 para a acusação.

Assim sendo, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. É imperativo o reconhecimento da falta de interesse processual e de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ante a ocorrência da prescrição.

Pois bem. O artigo 112 do Código Penal dispõe que a prescrição após transitar em julgado a sentença condenatória começa a correr do dia em que transita em julgado para a acusação.

Assim sendo, e não tendo o Ministério Público recorrido da sentença condenatória, o marco para o início do prazo prescricional se deu com o trânsito em julgado para a acusação, aos 04/07/2011.

Portanto, ante a pena de 3 anos de reclusão aplicada à ré, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, esta prescreve em 08 anos.

Por conseguinte, já houve a prescrição da pretensão executória, pois entre a data do trânsito em julgado para a acusação (04/07/2011) e a presente data, passaram-se mais de 08 anos.

Patente, portanto, a falta de interesse processual, como também de justa causa para o prosseguimento da ação, em virtude da verificação da prescrição.

Destarte, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal, em face da falta de interesse de agir e em sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Hosana Cunha de Melo, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, artigo 110, caput e artigo 112, inciso I, dispositivos estes do Código Penal. Custas ex lege.

Fica desde já decretado o perdimento de eventuais valores e objetos apreendidos não reclamados nos autos, comunicando-se os órgãos competentes para destinação dos mesmos, servindo a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO.

Da mesma forma, havendo armas e munições apreendidas nos autos, não estando comprovada a propriedade e regularidade cadastral, fica determinado o encaminhamento para destruição.

Expeça-se alvará de soltura, incontinenti.

Oportunamente, arquivem-se os autos comunicando-se o IIRGD.

P.I.C.

Caraguatatuba, 16 de dezembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA